

1518771-15.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211748/2021 - 93º D.P. JAGUARÉ, 19448844 - 93º D.P. JAGUARÉ, 1444/21/367 - 93º D.P. JAGUARÉ, 2211748 - 93º D.P. JAGUARÉ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518771-15.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518771-15.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211748/2021 - 93º D.P. JAGUARÉ, 19448844 - 93º D.P. JAGUARÉ, 1444/21/367 - 93º D.P. JAGUARÉ, 2211748 - 93º D.P. JAGUARÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME MARTINS DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

GUILHERME MARTINS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de agosto de 2021 no período noturno, no estacionamento da lanchonete MC Donald's, situada na Rodovia Raposo Tavares, altura do km 18, nesta Comarca de São Paulo, porque, segundo a acusação, transportava e trazia consigo, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, um invólucro plástico contendo cocaína, com massa líquida de

893,5g (oitocentos e noventa e três gramas e cinco decigramas), foto a fls. 23, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos a fls. 21/23 e laudo definitivo a fls. 131/133, substância entorpecente de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2021. (fls. 68/69).

O réu foi apresentando resposta à acusação. (fls. 106/109).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, as partes requereram a condenação do réu pela prática de tráfico privilegiado, com fixação da pena no mínimo legal, substituição por penas restritivas de direitos e direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão da droga, pelo laudo de constatação provisório e pelo laudo definitivo (fls. 131/133).

A autoria está demonstrada pela prova oral produzida.

Em juízo, o réu confessou a prática delitiva, dizendo que sabia que estaria a transportar as drogas apreendidas e que ganharia R\$ 300,00 pelo serviço.

A testemunha Leandro Luiz Martins, policial civil, relatou, em juízo, ter recebido uma informação ("denúncia anônima") de que no local iria ocorrer uma transação entre indivíduos envolvendo drogas. Foram até o local e no momento em que chegou uma motocicleta um indivíduo permaneceu em cima da moto. Decidiram pela abordagem, no interior da mala térmica havia um pacote contendo cocaína. Nunca tinha visto o réu. Acusado ficou surpreso com o encontro das drogas pelos policiais. Réu disse que trabalhava com aplicativo de entrega de comidas.

Rubens Fernandes de Moura, policial civil, disse, em juízo, ter recebido uma denúncia que no local havia uma transação de entorpecentes. No local, permaneceram por vinte minutos com uma viatura descaracterizada. O réu permaneceu na moto sem desembarcar. No momento da abordagem o réu não esboçou nenhum tipo de reação. O réu disse que era motoboy e disse que estava fazendo uma entrega sem saber o que estava levando.

Na fase inquisitorial, haviam dito que "receberam informações de que, no local dos fatos, na data de hoje haveria uma transação, envolvendo entorpecentes. Após comunicarem as seus superiores foram devidamente autorizados, pela Autoridade Policial Titular, deslocaram-se em uma viatura, descaracterizada, até o estacionamento de uma lanchonete e permaneceram em campanha, por cerca de vinte minutos, até o autor chegar ao local em motocicleta. Ato seguinte, decidiram então pela abordagem e durante busca pessoal, lograram localizar, no interior da mochila (caixa térmica de motoboy) foi encontrado relevante quantidade de substância branca, aparentemente cocaína. Indagado o indivíduo sobre a referida mercadoria, este disse para os policiais que trabalha como motoboy e foi contratado, por indivíduo desconhecido, o qual atende pela alcunha de "TORO". Ademais, disse que retirou a substância no hipermercado Extra, na Cidade de Cotia e a levaria para o MC Donald's, localizado na altura do KM 18, da Rodovia Raposo Tavares."

Veja-se que os depoimentos dos policiais civis foram seguros e coesos, e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu até porque sequer o conheciam. Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já asseverou que:

"Os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos." (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

Ora, a jurisprudência sobre o tema é pacífica.

Pois bem, o fato da prova acusatória estar baseada basicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, em nada prejudica ou fragiliza o

crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

De acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Ressalte-se ainda, que o mero porte da substância ilícita já basta para caracterizar o delito tipificado na inicial.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais, assim como as circunstâncias do delito não revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes, sendo que a atenuante da confissão não tem o condão de estabelecer a pena em patamar inferior ao mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois é primário, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar máximo, chegando a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena fixa, que os Tribunais Superiores entendem que o tráfico hediondo não se equipara a crime hediondo, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade.

Por fim, considerando o teor da Resolução nº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e a limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, § 2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar GUILHERME MARTINS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no art. no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Não havendo mais motivos para a manutenção da prisão cautelar, concedo ao acusado, ora condenado, o direito de apelar desta sentença em liberdade, determinando a expedição, com urgência, de alvará de soltura clausulado em favor de GUILHERME MARTINS DE ALMEIDA.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decrete o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária deferida ao réu.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da sanção penal imposta e para incidência das consequências legais decorrentes da sentença penal condenatória.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados

São Paulo, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA